GUÍA PRÁCTICA · ACTUALIZADA A OCTUBRE DE 2026

Recuperá tu depósito

Cómo irte del alquiler sin perder plata:
pruebas, cuentas y cartas para cobrar lo que te corresponde.

CAPÍTULO 0 · ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar esta guía

Para inquilinos que se van de un alquiler y quieren que les devuelvan el depósito en garantía.

El depósito suele ser el mayor gasto de entrada de un alquiler y el que más se pierde al salir: se devuelve tarde, sin actualizar o con descuentos que nadie explica. La buena noticia es que casi todo se gana **antes** de entregar las llaves, con fotos, papeles y fechas. Esta guía te da el orden, las cuentas y las cartas.

> **NO ES ASESORAMIENTO LEGAL**
> Es información general. Cada contrato dice cosas distintas y el Código deja gran libertad a las partes. Si hay un conflicto serio, consultá a un abogado o a un colegio profesional.

Capítulo	Qué resuelve
1. Qué dicen la ley y tu contrato	Quién decide cuánto y cómo se devuelve.
2. Antes de irte	Cronograma de 60 días a la entrega de llaves.
3. Qué pueden descontar	Desgaste, daños, deudas: lo que sí y lo que no.
4. Cuánto te corresponde	Cuenta con tres formas de devolución.
5. La entrega	Inspección, acta y llaves.
6. Si no te lo devuelven	Escalera de reclamo: mensaje, carta, mediación, juicio.
7. Errores frecuentes	Los que más cuestan.
Anexo	4 cartas modelo y fuentes.

> **LA CALCULADORA GRATIS**
> Calculá cuánto te deberían devolver:
> kit-monotributo.fernandezfrancowork.workers.dev/recuperar-deposito-alquiler

CAPÍTULO 1 · LA LEY Y TU CONTRATO

Quién decide cuánto se devuelve

Hoy el Código deja casi todo librado a lo que firmaron las partes.

Según el artículo 1196 del Código Civil y Comercial (texto vigente, sustituido por el DNU 70/2023), las partes pueden determinar **libremente las cantidades y la moneda** del depósito en garantía y **la forma en que se devuelve** al terminar el contrato. Ya no hay un tope legal de un mes ni una fórmula legal de actualización: **manda tu contrato**.

Libre	Art. 1196	Art. 1210	Tu contrato
monto, moneda y devolución	Código Civil y Comercial	devolver en el estado recibido	es la regla principal

Lo que el Código sí exige al inquilino (art. 1210): devolver la propiedad **en el estado en que la recibió, salvo los deterioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso regular**, y entregar las constancias de los pagos de servicios que le correspondían. Y mientras vivís ahí, el art. 1207 te pone a cargo el mantenimiento menor.

Leé estas cinco cláusulas hoy

1. **Monto y moneda** del depósito: si se pagó en pesos o dólares y cuánto.
2. **Forma de devolución**: el mismo monto, el valor del último alquiler, o ajustado por un índice. Es la cláusula que más plata mueve.
3. **Plazo de devolución**: cuántos días después de entregar las llaves.
4. **Qué se puede descontar** y cómo se justifica (presupuestos, facturas).
5. **Estado inicial**: si hay inventario o acta de entrega con fotos.

> **SI EL CONTRATO NO DICE NADA**
> Si no hay cláusula de devolución, el reclamo se apoya en que el depósito es tuyo hasta que se verifique el estado y los pagos. Dejá todo por escrito y fijá un plazo razonable en tu intimación. Conviene consultar a un profesional.

CAPÍTULO 2 · ANTES DE IRTE

Cronograma para cobrar sin pelea

Lo que se prueba antes vale más que lo que se discute después.

CRONOGRAMA

- [ ] **60 días antes**: releé la cláusula de depósito, el plazo de aviso para irte y las penalidades. Anotá las fechas.
- [ ] **60 días antes**: buscá el inventario y las fotos de cuando entraste. Si no hay, es el momento de reconstruirlas con mensajes y fotos viejas.
- [ ] **30 días antes**: avisá por escrito (mail o carta) la fecha de entrega y pedí una inspección conjunta.
- [ ] **30 días antes**: proponé por escrito cómo y cuándo se devuelve el depósito.
- [ ] **15 días antes**: limpiá a fondo y arreglá el mantenimiento menor (lamparitas, canillas, tapones, cerraduras flojas).
- [ ] **15 días antes**: sacá fotos y video de cada ambiente, con fecha, incluidos placares, baño, cocina y paredes.
- [ ] **7 días antes**: juntá los comprobantes de pago de expensas, luz, gas, agua e internet y pedí el libre deuda si corresponde.
- [ ] **7 días antes**: anotá las lecturas de los medidores.
- [ ] **El día**: hacé la inspección con el propietario, firmá el acta de entrega y llevate una copia (anexo, carta 2).

CAPÍTULO 3 · QUÉ PUEDEN DESCONTAR

Desgaste, daños y deudas

No todo lo que se ve gastado es un daño que te corresponda pagar.

Situación	¿Se puede descontar?	Cómo defenderte o prepararte
Pintura pasada de color por el paso del tiempo	En general no: es deterioro por tiempo y uso regular (art. 1210).	Fotos del estado inicial y fecha de ingreso. Si el contrato pide repintar, leé la cláusula.
Agujeros grandes, manchas, roturas por mal uso	Sí, el daño por uso irregular.	Reparalo antes con presupuesto propio o acordá un monto por escrito.
Mantenimiento menor (lamparitas, canillas, sifones)	Sí: a cargo del inquilino (art. 1207).	Arreglalo antes de entregar.
Desperfectos que ya estaban	No: tenés que poder probar el estado inicial.	Inventario, fotos y mensajes anteriores.
Expensas, luz, gas o internet impagos	Sí, si son tuyos y están impagos.	Pagá todo antes y guardá los comprobantes.
Cargos sin factura ni presupuesto	Discutible: pedí que lo justifiquen.	Exigí presupuesto o factura por escrito.

- **Pedí la liquidación por escrito**: concepto, monto y comprobante de cada descuento.
- **Aceptá lo que es justo** y discutí solo lo que no lo es: baja el conflicto y acelera el cobro.
- **No dejes llaves ni entregues la propiedad sin acta**: sin fecha de entrega probada, el propietario puede decir que seguís ocupándola.

> **PRUEBA, NO DISCUSIÓN**
> Una foto con fecha del mismo ambiente al entrar y al salir es la prueba más simple para resolver una diferencia sobre el estado de la propiedad.

CAPÍTULO 4 · CUÁNTO TE CORRESPONDE

Tres formas de devolución, tres resultados

La cláusula del contrato cambia el número final.

Cómo dice el contrato	Qué te devuelven	Ejemplo (depósito $ 400.000 con alquiler de $ 400.000 al entrar y $ 700.000 al salir)
Mismo monto entregado	El nominal.	$ 400.000
Valor del último alquiler	Tantos meses como depósito, a la cotización del último mes.	$ 700.000
Ajustado por un índice pactado	El depósito multiplicado por el índice.	$ 400.000 × índice (por ejemplo 1,60) = $ 640.000

Ejemplo: si el contrato dice 'valor del último alquiler' (miles de $)

En el ejemplo, la diferencia entre el nominal y el valor del último alquiler es de **$ 300.000**: el 75% del depósito. Por eso la cláusula importa más que cualquier otra cosa. Cargá tus números en la calculadora gratis: son solo ejemplos.

Intereses por demora

Si el depósito se devuelve tarde, el art. 768 del Código dice que desde la mora se deben intereses, con la tasa que **acuerden las partes**, la que fijen leyes especiales o, en subsidio, las tasas del Banco Central. La mora corre sola cuando el contrato fija un plazo (art. 886); si no lo fija, tu **intimación** marca el plazo (art. 887: lo fija el juez a pedido de parte, y la intimación documentada ayuda).

CAPÍTULO 5 · LA ENTREGA

Inspección, acta y llaves

El día de la entrega define todo lo que viene después.

1. **Coordiná por escrito** la fecha, la hora y quién va a estar presente.
2. **Recorrelo con el propietario o su representante**, ambiente por ambiente, con el inventario inicial en mano.
3. **Anotá y fotografiá** cada observación, con el consenso de ambos si es posible.
4. **Firmá un acta** con fecha y hora, las lecturas de medidores, la cantidad de llaves y las observaciones (anexo, carta 2).
5. **Llevate una copia firmada** o sacá una foto nítida de todas las hojas.
6. **Si no se presenta nadie**: dejá constancia fehaciente (carta documento) de que ofreciste entregar en tal fecha y hora, y resguardá las llaves en un lugar al que puedas acreditar acceso.

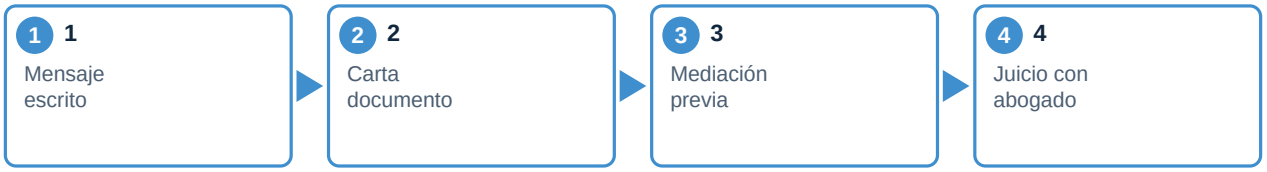
> **SIN ACTA, SIN PRUEBA**
> Entregar las llaves sin dejar constancia de la fecha y del estado es el error que más complica el reclamo. Si el propietario se niega a firmar, dejá constancia con fotos fechadas, mensajes y, de ser posible, un testigo.

Acta	Fotos	Libre deuda	Llaves
firmada y con fecha	de cada ambiente	de servicios y expensas	contadas y entregadas

CAPÍTULO 6 · SI NO TE LO DEVUELVEN

La escalera del reclamo

De lo más barato a lo más complejo: no te saltees escalones.



1. **Mensaje escrito** (mail o chat): recordá la fecha de entrega, el monto y el plazo; pedí fecha cierta de devolución. Guardá capturas.
2. **Carta documento o medio fehaciente**: intimá a devolver en un plazo razonable (10 días corridos suele ser lo habitual) con el monto, la cláusula del contrato y los intereses (anexo, carta 3).
3. **Mediación**: en muchas jurisdicciones es obligatoria antes de demandar. Consultá si corresponde en la tuya y si hay mediación gratuita.
4. **Juicio**: si el monto lo justifica, un abogado evalúa el reclamo. Llevá el contrato, el acta, las fotos y la carta documento.

El plazo para reclamar es el general de 5 años del art. 2560 del Código (salvo que corresponda uno distinto): igualmente, **no esperes**, porque las pruebas y los testigos se pierden.

> **EL PEOR ESCENARIO**
> Si el monto es chico, el costo del juicio puede ser mayor que el depósito. Muchas veces alcanza con la carta documento y la mediación, porque al propietario le sale más barato acordar.

CAPÍTULO 7 · ERRORES FRECUENTES

Los que más cuestan

- **No guardar el contrato** ni el recibo del depósito.
- **Entregar las llaves sin acta** ni fecha probada.
- **No sacar fotos** al entrar ni al salir.
- **Dejar de pagar el último alquiler** diciendo que 'se lo descuente del depósito': es un incumplimiento que te debilita.
- **Reclamar de palabra** y no por escrito.
- **Pagar un arreglo sin comprobante** o sin acuerdo previo.
- **No pedir el libre deuda** de expensas y servicios.
- **Aceptar un descuento sin pedir presupuesto** ni factura.

Para el propietario: devolver el depósito con una liquidación clara y comprobantes evita reclamos, intereses y costos de abogado. Retener sin justificar suele salir más caro.

CAPÍTULO A · ANEXO

Cartas modelo

Completá los datos entre corchetes y enviá por un medio que deje constancia.

Carta 1: aviso de entrega y pedido de inspección

[Ciudad], [fecha]. A [nombre del propietario/administrador]. Domicilio: [dirección]. Ref.: contrato de locación de [dirección de la propiedad].
Le comunico que entregaré el inmueble el [fecha] a las [hora]. Le solicito realizar una inspección conjunta ese día, con el inventario inicial a la vista, y acordar la devolución del depósito en garantía de $ [__] en un plazo de [__] días desde la entrega. Saludo atentamente. [Firma y aclaración]

Carta 2: acta de entrega

En [ciudad], el [fecha] a las [hora], [inquilino], DNI [__], entrega a [propietario/representante], DNI [__], el inmueble de [dirección]. Se deja constancia de: llaves entregadas: [cantidad]; lecturas de medidores: luz [__], gas [__], agua [__]; estado general: [detalle]; observaciones de [inquilino]: [detalle]; observaciones de [propietario]: [detalle]; fotos adjuntas: [cantidad]. Ambas partes firman en prueba de conformidad con lo escrito. [Firmas y aclaraciones]

Carta 3: intimación de devolución del depósito

[Ciudad], [fecha]. A [nombre]. Domicilio: [dirección].
Intimo a restituir en el plazo de [10] días corridos de recibida esta comunicación el depósito en garantía de $ [__], entregado el [fecha] en virtud del contrato de locación de [dirección], inmueble que fue devuelto el [fecha] en el estado en que lo recibí, salvo el deterioro por el uso y el paso del tiempo. La suma deberá actualizarse según la cláusula [__] del contrato e incluir los intereses desde [fecha]. Caso contrario, iniciaré las acciones que correspondan. [Firma y aclaración]

Carta 4: pedido de liquidación de descuentos

[Ciudad], [fecha]. A [nombre]. Domicilio: [dirección].
Habiendo informado usted que descontará del depósito de $ [__] la suma de $ [__], le solicito que me remita, dentro de [5] días, el detalle de cada concepto con su comprobante (presupuesto, factura o recibo) y la fecha del arreglo. Dejo constancia de que el inmueble fue devuelto el [fecha], según acta de entrega que se adjunta. [Firma y aclaración]

Son modelos orientativos. Adaptalos a tu contrato y, si hay un conflicto serio, consultá a un abogado.

Fuentes

- Código Civil y Comercial de la Nación, texto actualizado en argentina.gob.ar: arts. 1196 (sustituido por art. 255 del DNU 70/2023), 1206, 1207, 1210, 1218, 1222, 1223, 768, 886, 887 y 2560 (sustituido por art. 34 de la Ley 27.799).
- No verificados: mediación prejudicial por jurisdicción, tasa del Banco Central aplicable y costo de la carta documento.

Aviso importante

Esta guía es información general y educativa, actualizada a octubre de 2026. No constituye asesoramiento legal. Las normas de locaciones cambiaron y pueden volver a cambiar; verificá su vigencia en argentina.gob.ar/normativa. Está prohibida su reventa o redistribución.